

**Allgemeine Geschäftsbedingungen für Nachhilfekurse  
im Lernzirkel Ludwigshafen e.V.**  
(gültig ab 01.10.2024)

**1. Geltungsbereich**

- 1.1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln ausschließlich das Verhältnis zwischen dem Lernzirkel Ludwigshafen e.V. und seinen Kunden für alle Verträge über die von ihm angebotenen Dienstleistungen im Bereich Nachhilfe.
- 1.2. Im Folgenden wird der Begriff „Kunde“ verwendet, der den Vertragspartner des Lernzirkels Ludwigshafen e.V. bezeichnet. Die „angemeldete Person“ ist diejenige Person, die das Nachhilfeangebot des Lernzirkels auf Grundlage eines abgeschlossenen Vertrages in Anspruch nimmt.

**2. Allgemeine Durchführung**

- 2.1. Der Lernzirkel Ludwigshafen e.V. bietet Nachhilfekurse vor Ort an.
- 2.2. Ausschließlich die zur Nachhilfe angemeldete Person darf die Dienstleistungen nach Maßgabe des Vertrages in Anspruch nehmen. Eine Inanspruchnahme durch Dritte ist unzulässig.
- 2.3. Der Lernzirkel ist berechtigt, die vertraglichen Verpflichtungen von freien Mitarbeitern und sachverständigen Dritten ausführen zu lassen.
- 2.4. Im Unterricht werden in Ergänzung zu den Lernmaterialien der öffentlichen Schule weitere Lernmaterialien eingesetzt, welche nur nach Rücksprache mit dem Lernzirkel und dessen Zustimmung vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden dürfen.
- 2.5. Die verfügbaren Unterrichtszeiten sind von montags bis freitags von 14:00 – 18:00 Uhr. Je nach Absprache sind auch weitere Termine möglich.

**3. Probestunde**

- 3.1. Jeder Schüler erhält vor Vertragsabschluss eine kostenfreie Probestunde (90 Minuten). Sollte der Schüler anschließend einen Vertrag abschließen, so gilt die erste Stunde nach der Probestunde als Vertragsbeginn.

**4. Gruppengröße und Dauer der Unterrichtseinheit**

- 4.1. Der Nachhilfeunterricht findet in kleinen Lerngruppen statt. Eine Unterrichtseinheit umfasst 45 Minuten.
- 4.2. Einzelunterricht: Eine Unterrichtseinheit umfasst ebenfalls 45 Minuten.
- 4.3. Eine Unterrichtseinheit im Gruppenunterricht umfasst 90 Minuten. Fällt die Teilnehmerzahl im Laufe des Kurses auf unter drei Schüler, wird der Kurs dennoch in vollem Umfang fortgeführt. Fach- und Kompetenzkurse folgen einem festen Raster und finden in der Regel im Gruppenunterricht statt. Eine versäumte Stunde kann nicht nachgeholt werden.

**5. Schulferien**

- 5.1. Der Unterricht findet in der Regel in Ferienzeiten nicht statt. Ein Angebot in den Ferien wird gesondert ausgewiesen.

## **6. Fehlstunden**

6.1. Wir sind bemüht, bei entschuldigtem Fehlen (Krankheit oder andere begründete Fälle, wie z.B. schulische Veranstaltungen, Praktika o. Ä.) nach Möglichkeit Ersatzstunden zu erteilen. Ein Anspruch hierauf besteht jedoch nicht.

## **7. Preise und Zahlungsbedingungen**

7.1. Es gelten die im Vertrag vereinbarten Preise und Zahlungsbedingungen. Die Preise verstehen sich als Nettopreise; darüber hinaus schuldet der Kunde die jeweils gültige Umsatzsteuer, sofern diese anfällt.

7.2. Die laufenden Beiträge eines Laufzeitvertrags sind jeweils zum 1. oder 15. eines Monats im Voraus fällig. Die vom Vertragspartner geschuldeten Zahlungen werden per SEPA-Lastschrift eingezogen, sofern nicht eine andere Zahlungsweise vereinbart ist.

7.3. Wünscht der Kunde eine andere Zahlungsweise als das SEPA-Lastschriftverfahren, muss die Bezahlung des Beitrags spätestens zum 3. Werktag eines Monats im Voraus geleistet werden.

7.4. Zahlungen sind unter Angabe der Kunden- und Vertragsnummer auf das Konto zu leisten, welches dem Kunden bei Vertragsabschluss mitgeteilt wurde.

7.5. Die Kosten durch etwaig entstehende Rücklastschriften trägt der Kunde.

7.6. Befindet sich der Kunde mit der Zahlung von mindestens zwei Monatsbeiträgen in Verzug, so ist der Lernzirkel berechtigt, den Vertrag außerordentlich aus wichtigem Grund zu kündigen.

## **8. Kündigungsfristen**

8.1. Kündigungsfristen gelten laut Vertrag. Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

8.2. Das Recht zur fristlosen Kündigung bleibt unberührt, insbesondere bei schwerwiegenden Vertragsverletzungen.

## **9. Datenschutz**

9.1. Die zur Anmeldung abgefragten Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur Vertragserfüllung verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

9.2. Der Name des Kunden und seine Anschrift benötigt der Lernzirkel, um zu wissen, wer Vertragspartner ist, d.h. wem gegenüber den Leistungen erbracht werden und abzurechnen sind.

9.3. Die Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und Telefonnummer) werden für gegebenenfalls erforderliche Rückfragen benötigt und dienen auch zum Empfang von Informationen und Neuerungen, Angeboten oder sonstigen Marketingmaßnahmen, sofern der Kunde hierzu eingewilligt hat.

9.4. Sämtliche von Ihnen bereitgestellten Daten werden elektronisch gespeichert. Die hierdurch entstehenden Datenbanken und Anwendungen können durch von uns beauftragte IT-Dienstleister betreut werden.

## **10. Schlussbestimmungen**

10.1. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Eventuelle nachträglich erfolgende Abänderungen des vorliegenden Vertrages durch mündliche Absprachen sind aus Beweisgründen schriftlich niederzulegen.

10.2. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB rechtsungültig sein oder werden, so berührt dies nicht die Rechtsgültigkeit der anderen Bestimmungen.

10.3. Der Lernzirkel Ludwigshafen e.V. ist weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

## **11. Haftung**

### **11. Haftung**

11.1 Der Lernzirkel haftet nur bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Handeln für den Verlust oder die Beschädigung persönlicher Gegenstände. Die Haftung für den Verlust von privaten Gegenständen (z. B. Geld, Wertgegenstände, technische Geräte) wird ausgeschlossen. Teilnehmer sind selbst verantwortlich für den Schutz ihrer persönlichen Gegenstände.

11.2 Außerhalb der vereinbarten Unterrichtszeiten übernimmt der Lernzirkel keine Aufsichtspflicht und somit auch keine Verantwortung für die Schüler. Eltern sind dafür verantwortlich, ihre Kinder pünktlich zu bringen und abzuholen. Sollte ein Schüler vor Beginn oder nach Ende der Unterrichtszeiten am Unterrichtsort verbleiben, liegt die Betreuungspflicht in dieser Zeit ausschließlich bei den Eltern.

## **12. Salvatorische Klausel**

12.1. Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine wirksame Regelung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt.